

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 660/2545

บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด
กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 88

วันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์ยื่นคำร้องขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมเป็นพยานบุคคล 1 อันดับ กับพยานเอกสาร 1 อันดับ คือเอกสารข้อมูลแสดงราคาตลาดโลกของสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น ราคาสินค้ากากถั่วเหลืองในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เอกสารดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของสำนักงานกระทรวงเกษตรประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและโจทก์ไม่ทราบมาก่อนว่าเอกสารดังกล่าวได้มีอยู่เป็นพยานหลักฐานที่จะทำให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยงธรรม ส่วนพยานบุคคลก็เป็นพยานหลักฐานที่จะนำมาสืบประกอบเอกสารดังกล่าว จึงมีเหตุสมควรอนุญาตให้โจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมได้

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินอากรขาเข้าของจำเลยและให้จำเลยคืนเงินจำนวน 2,255,056 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2542 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะอนุมัติให้จ่ายเงินคืนแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ราคาสินค้าที่โจทก์สำแดงไว้ต่ำกว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาด พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยจึงประเมินอากรขาเข้าโดยยึดถือราคาตามประกาศสำนักมาตรฐานศุลกากรซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรมีคำสั่งให้จัดทำขึ้นโดยอาศัยอำนาจ

ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 การประเมินอากรขาเข้าใน
ราคาเมตริกตันละ 357.17 เหรียญสหรัฐ จึงชอบแล้วขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างสืบพยานโจทก์ โจทก์ยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 7 ธันวาคม 2543 ขอยื่น
บัญชีระบุพยานเพิ่มเติม ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้วคำสั่งยกคำร้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว เห็นควรวินิจฉัยอุทธรณ์
คำสั่งของโจทก์ที่ขอให้ศาลอนุญาตให้โจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมเสียก่อน
ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2543 ซึ่งเป็นวันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์ยื่นคำร้อง
ฉบับลงวันที่ดังกล่าวขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมเป็นพยานบุคคล 1 อันดับ คือนาย
ศักดิ์ชัยปริชาจารย์ กับพยานเอกสาร 1 อันดับ คือ เอกสารข้อมูลแสดงราคาตลาดโลก
ของสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่นราคาสินค้ากากถั่วเหลืองในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เห็น
ว่า เอกสารดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของสำนักงานกระทรวงเกษตรประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและโจทก์ไม่ทราบมาก่อนว่าเอกสารดังกล่าวได้
มีอยู่ เป็นพยานหลักฐานที่จะทำให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดย
เที่ยงธรรม ส่วนพยานบุคคลเชื่อว่าโจทก์จะนำมาสืบประกอบเอกสารดังกล่าวจึงมีเหตุ
สมควรอนุญาตให้โจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมได้ ที่ศาลภาษีอากรกลางไม่
อนุญาตให้โจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมและมีคำพิพากษานั้นไม่ชอบอุทธรณ์
ของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นเพราะไม่ทำให้ผลคดี
เปลี่ยนแปลง"

พิพากษายกคำสั่งศาลภาษีอากรกลางฉบับลงวันที่ 7 ธันวาคม 2543 ที่สั่งยก
คำร้องขอยื่นบัญชีระบупยานเพิ่มเติมของโจทก์ และยกคำพิพากษาศาลภาษีอากร
กลาง ให้รับบัญชีระบупยานเพิ่มเติมของโจทก์ฉบับลงวันที่ 7 ธันวาคม 2543 ให้ศาล
ภาษีอากรกลางสืบพยานโจทก์ดังกล่าวแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(ทองหล่อ โฉมงาม-สมศักดิ์ วงศ์ยืน-โนรี จันทรินทร์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ